

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
1036/2533

พนักงานอัยการ จังหวัด กาญจนบุรี
นาย ศรีสุข มาไพ ศาล สิบ

โจทก์
จำเลย

ป.อ. มาตรา 185

ป.วิ.อ. มาตรา 185, มาตรา 215

คำว่า "ทรัพย์สินหรือเอกสารใด" ที่ได้ส่งไว้ต่อศาล หรือที่ศาลให้รักษาไว้ในการพิจารณาคดีตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 185 นั้นหมายถึงสิ่งที่จะต้องส่งหรือรักษาไว้เพื่อวินิจฉัยประเด็นในการพิจารณาคดีเท่านั้น สมุดฝากเงินออมสินที่จำเลยได้นำไปมอบให้ศาลยึดไว้เป็นหลักทรัพย์ประกันตัวจำเลยอื่นในคดีอาญา มิใช่เป็นทรัพย์สินหรือเอกสารที่จะเป็นพยานหลักฐานเพื่อพิสูจน์ความผิดของจำเลย จึงไม่เป็นทรัพย์สินหรือเอกสารที่ได้ส่งศาล หรือที่ศาลให้รักษาไว้ในการพิจารณาคดีตามบทกฎหมายดังกล่าว การที่จำเลยแจ้งข้อความอันเป็นเท็จต่อเจ้าพนักงานว่าสมุดฝากเงินออมสินดังกล่าวสูญหายไป แล้วนำหลักฐานการแจ้งหายไปเบิกเงินปิดบัญชีสมุดหายเลิกฝากและได้เงินตามจำนวนที่ฝากไป โดยที่ข้อเท็จจริงตามคำฟ้องก็ยังไม่มีความพิพาทเกี่ยวกับสัญญาประกันอันจะถือว่ามีความพิพาทกันอีกส่วนหนึ่งในคดีเช่นนี้ การกระทำของจำเลยจึงไม่เป็นความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 185 คำรับสารภาพของจำเลยในคดีอาญาเป็นเพียงรับว่าได้กระทำการตามที่โจทก์ฟ้องเท่านั้น การกระทำตามฟ้องจะเป็นความผิดตามบทกฎหมายที่โจทก์ขอให้ลงโทษหรือไม่เป็นอำนาจของศาลที่จะพิจารณา เมื่อเห็นว่าการกระทำของจำเลยในข้อหาใดไม่เป็นความผิดแล้ว แม้จำเลยจะให้การรับสารภาพ ศาลก็ต้องพิพากษายกฟ้องในข้อหาดังกล่าว.

คดีนี้ โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 137, 185, 91

จำเลยให้การรับสารภาพ

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 137, 185, 91 ลงโทษฐานแจ้งความเท็จ จำคุก 4 เดือน ฐานทำให้เสียหายหรือรั่วประโยชน์ซึ่งเอกสารที่ส่งไว้ต่อศาล จำคุก 1 ปี รวมจำคุก 1 ปี 4 เดือน ลดโทษให้กึ่งหนึ่ง คงจำคุก 8 เดือน

จำเลยอุทธรณ์ขอให้รอกการลงโทษ

ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า ให้ยกฟ้องโจทก์เฉพาะความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 185 นอกจากที่แก้คงเป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น

โจทก์ฎีกาขอให้ลงโทษจำเลยตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 185

จำเลยฎีกาขอให้รอกการลงโทษ

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 185 บัญญัติว่า "ผู้ใดทำให้เสียหาย ทำลาย ช้อนเร้น เอาไปเสียหรือทำให้สูญหายหรือรั่วประโยชน์ ซึ่งทรัพย์สินหรือเอกสารใดที่ส่งไว้ต่อศาล หรือที่ศาลรักษาไว้ในการพิจารณาคดี..." เห็นว่า บทบัญญัติในมาตรานี้อยู่ในลักษณะ 3 ว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการยุติธรรม ถ้อยคำในตัวบทที่ว่า "ทรัพย์สินหรือเอกสารใดที่ส่งไว้ต่อศาลหรือที่ศาลรักษาไว้ในการพิจารณาคดี" นั้น ทั้งทรัพย์สินและเอกสารจะต้องเป็นสิ่งที่ใช้ในการพิจารณาคดีและสิ่งที่จะต้องส่งหรือรักษา

ไว้ใน การพิจารณา คดีนั้น หมายถึง สิ่งที่จะต้องส่งหรือรักษาไว้เพื่อวินิจฉัย ประเด็นใน การพิจารณา คดี สมุดฝากเงินออมสินตามคำฟ้องนั้นได้ส่งหรือรักษาไว้ในฐานะที่เป็น หลักประกัน ในการปล่อยชั่วคราว จำเลยในคดีอาญาเท่านั้น มิใช่เป็นทรัพย์สินหรือ เอกสารที่จะเป็นพยานหลักฐานเพื่อพิสูจน์ว่าจำเลยในคดีอาญาดังกล่าวนั้นกระทำความผิด หรือไม่ว่าอย่างใด คงเป็นเพียงหลักประกันในทางแพ่งที่จะบังคับตามสัญญาประกันตัว เท่านั้นไม่เกี่ยวกับประเด็นที่จะต้องวินิจฉัยในคำฟ้องคดีอาญา และข้อเท็จจริงตาม คำฟ้องก็ยังไม่มีความพิพาทเกี่ยวกับสัญญาประกันอันจะถือว่ามีความพิพาทกันอีกส่วน หนึ่ง ในคดีดังนั้น สมุดฝากเงินออมสินประเภทเผื่อเรียกที่ฟ้องจึงไม่เป็นทรัพย์สินหรือ เอกสารที่ได้ส่งหรือศาลได้รักษาไว้ใน การพิจารณา คดี ตามที่ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 185 บัญญัติไว้ การกระทำตามที่โจทก์ฟ้อง จึงไม่เป็นความผิดตามบทมาตราดังกล่าว

ส่วนที่โจทก์อ้างเหตุผลในฎีกาว่า เมื่อจำเลยรับสารภาพศาลต้องฟังว่าจำเลยมีความผิดตามฟ้อง ศาลอุทธรณ์ไม่มีเหตุที่จะฟังใหม่ว่าจำเลยไม่มีความผิดเพราะ จำเลยอุทธรณ์ เพียงขอให้รอกการลงโทษเท่านั้น เห็นว่า ในคดีอาญาที่จำเลยให้การรับ สารภาพนั้น คำรับสารภาพของจำเลยเป็นเรื่องที่รับว่าเป็นการกระทำตามฟ้องเท่านั้น ส่วนการกระทำตามฟ้องจะเป็นความผิดตามบทกฎหมายที่โจทก์ขอให้ลงโทษหรือไม่ นั้นเป็นอำนาจของศาลที่จะพิจารณาดังที่บัญญัติไว้ในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา ความอาญา มาตรา 185 ว่า "ถ้าศาลเห็นว่าจำเลยมิได้กระทำความผิดก็ดี การกระทำของ จำเลยไม่มีความผิดก็ดี... ให้ศาลยกฟ้องโจทก์..." ซึ่งบทบัญญัติมาตรานี้ ศาล อุทธรณ์ต้องนำมาใช้ในการพิจารณาพิพากษาดำเนินการตามที่ได้บัญญัติไว้ในมาตรา 215 เมื่อ การกระทำตามฟ้องของโจทก์ไม่เป็นความผิดในกระทำความผิดตามประมวล กฎหมายอาญา มาตรา 185 ศาลอุทธรณ์ก็ต้องยกฟ้องตามที่บัญญัติในบทกฎหมาย ดังกล่าว ฎีกาของโจทก์ฟังไม่ขึ้น ส่วนฎีกาของจำเลยที่ขอให้รอกการลงโทษจำคุกนั้น วินิจฉัยว่าไม่มีเหตุที่จะรอกการลงโทษให้จำเลย

พิพากษายืน.

(อุดม เฟื่องฟูง-พัลลภ พิสิษฐ์สังฆการ-อากาศ บำรุงชีพ)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>